



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 187/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בפני כב' המפקחת אסתי שחל

בעניין:

**נציגות הבית המשותף
באמצעות איתמר דוד
מרח' סמילנסקי 56 נתניה**

התובעת

- נ ג ד -

1. אירית אורנבך

2. יוסף אורנבך

שניהם מרח' סמילנסקי 56 נתניה

הנתבעים

פסק דין

1. התובעת היא נציגות הבית המשותף ברחוב סמילנסקי 56 נתניה הידוע כגוש 8262 חלקה 89 (להלן: "הבית"). הנתבעים הם בעלי דירה בבית.
2. לטענת התובעת התקינו הנתבעים סוכך בקיר חיצוני הממוקם בחזית הבית שיש בו משום פגיעה בחזותו החיצונית של הבית, ובלא שקיבלו את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות להתקנתו. משכך התבקש ליתן צו עשה המורה לנתבעים להסיר את הסוכך.
3. בכתב ההגנה טענו הנתבעים, בתמצית, כדלקמן: הסוכך הותקן בשל מחלת סרטן העור ממנה סובל הנתבע 2 שבעטיה נאלץ להימנע מלהיחשף לשמש, בכל רחוב סמילנסקי ואף ברחובות הסמוכים מותקנים סוככים מהסוג אותו התקינו הנתבעים, הנתבעים פנו לעיריית נתניה על מנת לקבל היתר לצורך התקנת הסוכך ושם נאמר להם כי אין כל צורך בהיתר כזה, התקנת הסוכך כמוה כהתקנת מזגן ומהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף אשר אינו מצריך את הסכמת אסיפת בעלי הדירות בבית, על קירות הרכוש המשותף של הבית מותקנים מזגנים רבים בלא שהתקבל רוב באסיפה הכללית להתקנתם, בדירה בקומה האחרונה מותקן סוכך, בלא שהתקבל רוב באסיפה הכללית להתקנתו.
4. ביום 24.12.12 התקיים בפני דיון בו טען כל אחד מהצדדים את טענותיו ובסופו הסכימו הצדדים כי פסק הדין יינתן על סמך החומר הקיים בתיק וטיעוניהם בדיון הנ"ל. כן ערכתי ביום 30.12.12 ביקור במקום בנוכחות הצדדים על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מן הבית וטענות הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 187/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

דיון והכרעה

5. ראשית יאמר כי גם אם מוסדות התכנון אינם מחייבים הוצאת היתר לצורך התקנת הסוכך, כנטען ע"י הנתבעים, ואין בסמכותי לקבוע כן נוכח הוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969, הרי שאין בכך די, ויש לבחון התקנת הסוכך אף בפן הקנייני, כפי שיפורט להלן:

6. סעיפים 2 (א) ו- 2 (ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 החל על הבית, בהעדר קביעה אחרת לעניין זה בתקנון המוסכם (להלן: "התקנון המצוי") קובעים כדלקמן:

"(א) כל בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית. לעניין זה "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה".

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת".

בע"א 136/63, לווינהיים ואח' נ' שורצמן ואח', פ"ד י"ז(3), 1722, נקבע:

אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית, ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות או לא" (שם בעמ' 1725).

בע"א 515/65, רבובסקי ואח' נ' גלסברג ואח', פ"ד כ (2), 290 נקבע גם כי בכל מקרה של פגיעה ברכוש המשותף, הדיירים האחרים זכאים לצו הריסה בלי שיוכחו נזק ממון ממשי. כן נקבע כי גם העובדה שהחזרת המצב לקדמותו כרוכה בהוצאה ניכרת איננה יכולה לשמש סיבה לאי מתן הצו שאם לא כן:

"אזי יהפוך חוק הבתים המשותפים לפלסטר ובמקום שמירת אופיו ושלמותו של הבית המשותף וקיום זכויותיו של דייריו יהפוך הנכס להפקר וכל דייר אלים יוכל לנהוג ולעשות בו כטוב בעיניו".

הלכות אלה אושרו בע"א 93/83, אליאס נ' שיפר, פ"ד ל"ז (2), 444.

מן הכלל אל הפרט

פגיעה ברכוש המשותף בהתאם לסעיף 2 (א) לתקנון המצוי האמנם?

7. בעת ביקורי במקום ראיתי כי המדובר בבית בן 8 קומות הבנוי על קומת עמודים. דירת הנתבעים מצויה בקומה השנייה. בקומה זו ומחוץ לדירת הנתבעים הבחנתי בסוכך, נשוא התביעה. ראיתי כי סוכך זה ממוקם בחזית הבית הפונה לרחוב סמילנסקי. **פרט לסוכך זה לא הבחנתי בסוככים נוספים בחזית הבית.**

צפיתי בסוכך הן כשהיה סגור והן כשהיה פתוח. בשני המקרים נראה הסוכך באופן חריג ובולט (בולט מעט כשהוא סגור ובולט באופן משמעותי כשהוא פתוח). למעשה נראה הסוכך כנטע זר בקיר החיצוני של הבית. התרשמתי כי הסוכך על כל מצביו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 187/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

בנתניה

מהווה פגיעה בחזותו החיצונית והאחידה של הבית - ראה פרוטוקול ביקור במקום מיום 30.12.12.

8. לא מצאתי לדון בטענת הנתבעים ולפיה ברחוב בו ממוקם הבית וברחובות הסמוכים אליו מותקנים סוככים דומים. המבחן "לפגיעה בחזותו החיצונית התקינה של הבית" הוא ביחס לבית שלגביו נטענת הפגיעה ואליו בלבד.

9. בדיון טענו הנתבעים כי בחזית הבית מעקות שונים בצבעם ובצורתם לפי כך, ממילא אין לבית חזות חיצונית אחידה. בעת ביקורי בבית הפנו הנתבעים את תשומת ליבי לשני מעקות: האחד, בקומה השנייה בדירת הנתבעים והשני, בקומה הרביעית. לא מצאתי כי המדובר במעקות שונים באופן בולט הפוגמים במראה האחיד של הבית. מכל מקום, אין בקיומה של פגיעה אחת כדי להכשיר פגיעות נוספות בחזותו של הבית כגון התקנת סוכך. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בע"א 93/81 לעיל:

"אם תותר הרצועה ובהמ"ש ייתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאו הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו ייעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם.

על אותם דברים חזר בהמ"ש העליון גם בע"א 429/80, גרפינקל נ' ארליך, פ"ד ל"ז (4), 141

10. טענה נוספת שהועלתה על ידי הנתבעים היא כי ממילא מותקנים בבית מזגנים בלא שהתקבלה הסכמת האסיפה הכללית ואין דינם שונה מהתקנת הסוכך. בעת ביקורי במקום אכן ראיתי כי בבית מותקנים מזגנים, ואולם אלה הותקנו בקירות הבית בצדו הצפוני, הדרומי והעורפי ולא בחזית הבית החפה מתוספות ובעלת מראה כללי אחיד.

11. עוד טענו הנתבעים כי בקומה האחרונה של הבית הותקן סוכך בלא שהתקבלה הסכמת האסיפה הכללית של הבית. כפי קבעתי בעניין המעקות, לא מצאתי כי יש בסוכך זה משום פגיעה בחזותו החיצונית של הבית, וממילא לא היה בכך כדי להכשיר פגיעה נוספת כדוגמת זו שבפני. ראה ע"א 93/81 לעיל.

פגיעה בדירה האחרת בהתאם לסעיף 2 (ב) לתקנון המצוי האמנם?

12. במהלך הביקור ביקרתי בדירה המצויה מעל דירת הנתבעים, והתרשמתי כי בעת בה הסוכך פתוח אין בידי בעל הדירה שמעל דירת הנתבעים כדי לצפות במדרכת רחוב סמילנסקי שכן במצב זה הסוכך מסתיר לחלוטין את המדרכה, דבר המהווה לדעתי, "פגיעה בדירה האחרת" כהגדרתה בסעיף 2 (ב) לתקנון המצוי.

13. נוכח מסקנותיי לעיל, ולפיהן התקנת הסוכך במקרה זה מהווה פגיעה ברכוש המשותף, ובדירת בעל דירה נוספת בבית, אין לראות בהתקנת הסוכך שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף שעולה בקנה אחד עם תנאי הזמן והמקום. ראה ע"ד ע. כהן, בתים משותפים בניה, שימוש וניהול הרכוש המשותף, תשס"ד, בעמ' 48.

14. משמצאתי כי התקנת הסוכך מהווה פגיעה בהתאם לסעיפים 2(א) ו- 2 (ב) לתקנון המצוי אזי נדרשת הסכמת האסיפה הכללית והסכמת בעל הדירה שמעל דירת הנתבעים להתקנת הסוכך, ואין חולק כי זו לא ניתנה, ומשכך אני מוצאת לקבל את



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 187/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

התביעה. אוסיף כי עם כל הצער באשר למצבו הבריאותי של הנתבע 2, אין בכך כדי להכשיר את התקנת הסוכך בלא עמידה בתנאים הקובעים לשם כך על פי החוק, ואין בסמכותי, על אף ההבנה למצבו של הנתבע 2, כדי לסטות מכך. ראה לעניין זה ע"א 281/61, שלוסר נ' כץ, פ"ד טו (3), 2329:

"אין אדם יכול לדרוש זכות הנאה כל שהיא מרכושו של הזולת רק מפני שנוח לו הדבר או מפני שהוא זקוק לזה ולזולת אין הדבר גורם כל נזק שהוא. אפילו מצבו הקשה של האדם הזה עשוי לעורר אהדה אליו מצד בני אדם.... דבר התלוי ברצונו הטוב של הזולת אין לכפות עליו 'רצון טוב' זה....".

15. אשר על כן, ונוכח האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבעים, ביחד ולחוד, להסיר את הסוכך, נשוא התביעה, וזאת בתוך 30 ימים מהיום. כן אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת החזר הוצאות האגרה ששולמה בתיק בסך של 633 ₪, וכן לשלם לכל אחד מנציגי התובעת מר איתמר דוד ואברהם גורדון סך של 150 ₪. סכומים אלה ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאן הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, י"ג בשבט תשע"ג, 24 בינואר 2013.

אסתי שחל

המפקחת על רישום המקרקעין, נתניה